

1500512-74.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO YUKIO MISAKA

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... na fase policial, o réu negou o tráfico; em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu confessou que exercia o tráfico de drogas.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além do dinheiro apreendido, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500512-74.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500512-74.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090264/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24030355 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 3280/22/929

- CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2090264 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 3280/22/929 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Yukio Misaka

Vistos.

JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 1º de abril de 2022, por volta das 21 horas, na rua Natalino Pereira da Silva, 34, em Araçatuba, trazia consigo e tinha em depósito, para traficar, 582,77 g de maconha (fls. 28 e fls. 67/69), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$

173,00 em dinheiro.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A culta Defensora requereu a desclassificação para o tráfico privilegiado, assim como o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais Anderson Rogério da Silva Oswaldo e José Carlos da Silva de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que durante patrulhamento de rotina avistaram o réu, no endereço indicado na peça acusatória, em atitudes suspeitas, pois manuseava algo junto a uma árvore, levantando-se rapidamente ao avistar os policiais, passando a caminhar; feita a devida abordagem, com ele encontraram 5 porções de maconha e mais R\$ 173,00 em notas diversas; em diligências nas imediações, localizaram mais 60 porções de maconha prontas para a mercancia, idênticas às apreendidas com o acusado; também localizaram mais 2 porções grandes de maconha.

Interrogado na fase policial, o réu negou o tráfico; em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu confessou que exercia o tráfico de drogas.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além do dinheiro apreendido, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário. Assim, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. A despeito da confissão do réu em juízo, sua pena não pode ser atenuada porque já fixada no mínimo legal (súmula 231 do STJ). Embora primário, o réu ostenta várias passagens pela Vara da Infância e Juventude (fls. 40 e fls. 86/87) demonstrando que tem vida voltada para a prática de crimes desde sua adolescência, dedicando-se às atividades criminosas, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O fato [de] o

recorrente ter praticado ato infracional quando adolescente é elemento hábil a afastar o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, se evidenciada a dedicação a atividades criminosas." (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.772.446/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 09/04/2019, DJe de 22/04/2019); "[...] o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (STJ, 3ª Seção, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Minª. Laurita Vaz, julg. em 08/09/2021).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Levando-se em consideração a quantidade da pena, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Outrossim, os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva permanecem incólumes, razão pela qual em caso de recurso deverá o réu aguardar preso. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto também o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA